

[별표 1] 위험도 판단 및 조정 기준

| 구분                     | 기준 및 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1단계)<br>기본<br>위험도 판단  | <p><b>활용 주체</b>(내부 활용/제3자 제공)와 <b>처리 환경</b>(통제 가능 여부)을 기준으로 <b>기본 위험도를 우선 판단</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>(저위험) 동일 개인정보처리자의 직접 활용</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 개인정보처리자가 보유한 개인정보를 가명처리하여 외부에 제공하지 않고 직접 활용하거나 내부 타 부서에 제공, 내부부서 간 결합하여 활용하는 등의 경우를 의미</li> <li>▶ 이 경우, 내부 활용이므로 원본 개인정보를 이미 보유하고 있고, 외부 제공으로 인한 새로운 위험이 발생하지 않으므로 저위험으로 평가 가능</li> </ul> </li> <li>● <b>(중위험) 제3자 제공 + 제공기관이 통제 가능한 환경</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 가명정보를 제3자에 제공하지만, 가명정보 활용 환경이 기관 내부망, 제공기관이 운영하는 분석 공간 등 제공기관의 관리·통제 범위 내에 있는 경우, 중위험으로 평가</li> </ul> </li> <li>● <b>(고위험) 제3자 제공 + 제공기관이 통제 불가능한 환경</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 가명정보를 제3자에 제공하면서, 가명정보가 제3자의 자체 환경 등에서 처리되어 제공기관이 제3자의 처리환경을 통제하거나 확인할 수 없는 경우 고위험으로 평가</li> </ul> </li> </ul> |
| (2단계)<br>사례별<br>위험도 조정 | <p><b>개별 사례에 따라</b> 실질적 위험이 다를 수 있으므로 <b>기본 위험도 판단 이후</b>, 다음 요소를 고려해 <b>최종 위험도를 상향 또는 하향 조정할 수 있음</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>데이터 자체의 위험도</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 민감성이 높은 정보/특이정보/비정형데이터 포함 여부, 재식별시 영향도 등 고려</li> </ul> </li> <li>○ <b>가명정보 처리 맥락·상황</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 처리 과정, 기술적 구현 방식에 따라 활용된 가명정보가 유·노출, 재식별될 위험성 고려</li> </ul> </li> <li>○ <b>기관 자체 지침</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 기관의 특성, 전문성, 경험 등을 반영한 내부 기준이 있는 경우 이를 적용할 수 있음</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | <p><b>[기본 위험도의 사례별 조정(하향 조정) 예시]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>기본 위험도(중위험·고위험)를 저위험으로 하향 조정 가능한 경우</b></li> <li>○ <b>이전에 처리했던 사례와 반복·유사 활용인 경우</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 새롭게 활용하고자 하는 가명정보 활용 건이 이전에 적정성 평가를 거쳐 활용한 것과 △처리 목적, △데이터 항목, △제공받는 자, △활용 방법·범위 등이 <b>동일한 반복 활용</b>이거나 <b>중대한 변경 사항이 없는 유사 활용</b>인 경우, <b>저위험으로 판단 가능</b></li> <li>* 예시) 다년도 연구의 반복 수행, 활용기간 연장, 연구자 일부 변경·추가 등</li> </ul> </li> <li>○ <b>정부가 지정한 안전한 기관*으로 제공하는 경우</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 결합(데이터)전문기관, 개인정보 이노베이션 존 등</li> <li>▶ 결합(데이터)전문기관과 개인정보 이노베이션 존은 정부가 이미 처리환경의 안전성을 검증하였고, 가명정보가 제공된 후에도 결합 후 반출심사(결합전문기관) 또는 전문심의회위원회 심의(개인정보 이노베이션존) 등 가명정보 적정성에 대한 추가 검토를 수행하게 되므로 <b>저위험으로 판단 가능</b></li> </ul> </li> </ul>                                        |
|                        | <p><b>[기본 위험도의 사례별 조정(상향 조정) 예시]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>기본 위험도를 상향 조정이 권장되는 경우</b></li> <li>○ <b>비정형데이터를 가명처리하여 활용하는 경우</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 비정형데이터는 <b>적정한 가명처리 방법 설정, 가명처리 기술의 한계 보완</b> 등 데이터 특수성을 고려한 <b>전문적인 처리 및 검토가 필요</b>하므로 위험도 <b>상향 조정을 권장</b></li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |